

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                             |               |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1948/2536 | นางจิราพร โสติทิทัต ฯ       | โจทก์         |
|                           | นายสุพงษ์ โสติทิทัต ฯ       | จำเลย         |
|                           | นายสุพงษ์ โสติทิทัต ฯ จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะกลับคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 247)

คดีสืบเนื่องจากจำเลยไม่ยื่นคำให้การภายในกำหนดศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนัดสืบพยานโจทก์ถึงวันนัดสืบพยานจำเลยทราบนัด โดยชอบแล้วไม่มาและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ ศาลจึงมีคำสั่งว่า จำเลยขาดนัดพิจารณาให้พิจารณาและ ชี้ขาดตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางพยุ่ง โสติทิทัต แบ่งมรดกตามฟ้องให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของพลตำรวจตรีสุวิทย์โสติทิทัต 1 ใน 7 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำมรดก ออกขายทอดตลาดแล้วเอา เงินที่ขายได้แบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่า มิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลย ขาดนัดโดยจงใจ ไม่มีเหตุจะพิจารณาคดีใหม่ให้ยกคำร้องของจำเลย

## ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 244,243)ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง อุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน (อันดับ 195,206)

### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินตามมูลค่า ที่จำเลยจะต้องแบ่งให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินตามมูลค่า ที่จำเลยจะต้องแบ่งให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น